

시 정 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매공고 등기 말소 업무 불철저
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「국세징수법」 제103조 및 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제39조 제1항에 따르면 제34조 제1항¹⁾에 따라 공매공고 등기 또는 등록을 완료한 공매재산이 ^① 매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에 체납자가 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청²⁾하는 경우³⁾ 또는 ^② 관할 세무서장이 매각결정기일 전에 공매를 취소한 경우⁴⁾에는 공매공고 등기 또는 등록을 말소할 것을 관할 등기소 등에 촉탁하도록 되어 있다.

1) 제34조(공매공고 등기 또는 등록) ① 제30조에 따라 공매공고를 한 압류재산이 권리의 변동에 등기 또는 등록이 필요한 경우 공매공고 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입하도록 관할 등기소 등에 촉탁하여야 한다.

2) 이 경우 체납자는 매수인의 동의를 받아야 함

3) 「국세징수법」 제86조 제1호, 「지방세징수법」 제95조 제1항 제1호

4) 「국세징수법」 제88조 제3항, 「지방세징수법」 제83조 제3항

따라서, 등기사항전부증명서에 해당 압류재산의 공매공고 사항을 정확히 제공하고 등기상 권리자의 불필요한 민원을 방지하기 위해 공매 공고 등기 후 공매를 취소한 경우에는 신속하게 공매공고 등기를 말소 하여야 한다.

[그림 1] 압류재산 공매공고 등기 및 말소 사례5)

“기재생략”

“기재생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 ○○지역본부 소관 압류재산과 관련하여 공매공고 등기 말소 처리 실태를 점검한 결과

0000.0.00. ○○세무서로부터 수입한 채납자 ○○○ 압류재산(○○○-○○○-○○○) ‘○○○○○○○○○○○○’의 경우 0000.0.00. 공매공고 등기를 완료하고 공매를 진행하던 중 0000.0.00. ○○세무서로부터 공매대행 취소요구서를 접수하고 공매를 취소하였는데도 공매공고 등기 말소를 하지 않았고, 0000.0.00. 동일한 압류재산을 재수입(0000-0000-000)하면서 0000.0.00. 재차 공매공고 등기를 하여 등기사항전부증명서에 이중으로 공매공고 등기된 사실이 있다.⁶⁾

또한, 0000.0.00. ○○세무서로부터 수입한 채납자 ○○○ 압류재산(○○○-○○○-○○○) ‘○○○○○○○○○○○○’의 경우 0000.0.00. 공매공고 등기를 완료하고 공매를 진행하던 중 0000.0.00. ○○세무서로부터 ‘채납액 납부’를 사유로 공매대행취소요구서를 접수하고 공매를 취소하였는데도 공매공고 등기 말소를 하지 않아 해당 압류재산의 등기사항전부증명서에 공매공고 사항이 감사일 현재까지 남아있는 것으로 확인되는 등

[별지 2] “압류재산 공매공고 등기 말소 미처리 명세”와 같이 공매 취소된 압류재산 00건에 대하여 공매공고 등기 말소 처리를 하지 않은 사실이 있다.

[소관부점 의견] ○○지역본부는 공매공고 등기가 말소되지 않은 압류재산에 대해 말소 처리를 진행할 예정이며, 향후 공매공고 등기 말소 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

6) 0000.00.00. 압류 등기 말소로 인하여 공매공고 등기는 일괄 말소됨

4. 조치할 사항

⊙⊙지역본부 본부장은 구매공고 등기 또는 등록을 완료하였다가 구매를 취소하였으나 구매공고 등기 또는 등록 말소를 하지 않은 000건에 대하여 말소할 것을 관할 등기소 등에 촉탁하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)